

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕264号

纪律处分决定书

当事人：程芳，男，1970年3月出生，在中国证券投资基金业协会（以下简称协会）登记为上海元亨王道私募基金管理有限公司（以下简称上海元亨王道）法定代表人、董事长，登记为上海祥乾私募基金管理有限公司（以下简称上海祥乾）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向程芳下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕34号）。程芳于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理，本案现已审理终结。

一、上海元亨王道违规行为

经查，上海元亨王道存在未妥善保存部分投资者适当性管理相关资料的违规行为：

相关法律意见书载明，上海元亨王道管理的私募基金产品

部分投资者适当性管理相关资料缺失。元鑫旺天天赢现金管理二号缺少部分投资者风险问卷测评及资产证明，元亨王道优享债5号私募证券投资基金缺少部分投资者的资产证明，元亨王道元利1号私募证券投资基金的个别机构投资者风险测评问卷、风险揭示书和合格投资者承诺等缺少公司盖章。上海元亨王道上述行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第十一条的相关规定。

二、上海祥乾违规行为

经查，上海祥乾存在以下违规行为：

一是未按约定履行信息披露义务。上海祥乾管理的3只私募基金产品淄博祥英股权投资合伙企业（有限合伙）、淄博祥景股权投资合伙企业（有限合伙）、淄博祥弘股权投资合伙企业（有限合伙）分别投资樟树市裕元谷葛玄养生有限公司、樟树市颐乐商业管理有限公司等标的，上述投资标的为上海祥乾的关联方，但上海祥乾未按合同约定就上述发生的重大关联交易事项向投资者进行重大事项披露。上海祥乾上述行为违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（以下简称《若干规定》）第十一条的相关规定。

二是按照约定的业绩比较基准向投资者分配投资收益。监管部门于2022年10月向上海祥乾出具《监管提示函》，载明在开展私募基金业务活动中，上海祥乾存在按照基金合同约定的业绩比较基准向投资者分配投资收益的情形。协会自律检查过程中，上海祥乾提交的相关私募基金产品收益台账等显示上海祥乾自2018年起至2021年，按照8.7%的业绩比较基准向投

资者支付收益。上海祥乾上述行为违反了《若干规定》第九条的相关规定。

以上事实有法律意见书、情况说明、监管提示函、收益台账等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据上海元亨王道、上海祥乾提供的高管信息材料及其在协会登记的信息，程芳自 2016 年 12 月至今任上海元亨王道法定代表人、董事长，自 2013 年 9 月至今任上海祥乾法定代表人，应当对上海元亨王道、上海祥乾上述违规行为承担责任。

二、申辩意见

程芳及上海元亨王道、上海祥乾提出以下申辩意见：

一是相关募集文件缺失并非上海元亨王道募集过程中未履行适当性程序，主要是因为办公地址变更移交档案时遗漏导致；涉及的相关基金产品已清算，未造成争议或损失；律师已在法律意见书中如实披露上述缺失情况。

二是就未按约定履行信息披露义务，上海祥乾管理的 3 只私募基金产品分别于 2021 年 12 月至 2024 年 2 月投资裕元谷、颐乐商业等标的，上海祥乾已按合同约定就关联交易事项进行重大信息披露并附相关合伙人会议决议、告知函等。

三是就按照约定的业绩比较基准向投资者分配投资收益，私募基金合同虽约定基金每个自然年度对获得的回报进行红利分配，比较基准约为年化 8.7%，但也明确说明业绩比较基准随市场情况变动，具体以实际收益分配为准；最终分配计算的投资人实际收益年化利率为 8.7%，系基金投资退出的实际收益。

此外，上海元亨王道所有私募基金产品已清算，上海祥乾

计划不再新增备案私募基金产品，逐步清算存续私募基金产品，上海元亨王道、上海祥乾后续拟主动注销管理人登记，退出私募基金业务。

综上，恳请协会免于处理。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

法律意见书载明的内容清楚，上海元亨王道未能妥善保存部分投资者适当性管理相关资料；上海祥乾向协会提交的材料显示投资者对部分相关关联交易知悉且同意，但经比对提交的材料及工商变更信息，上海祥乾对相关关联交易的披露不充分、不完整；相关监管提示函已认定上海祥乾按照约定的业绩比较基准向投资者分配投资收益。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对程芳进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2025年8月21日

抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局。
